

1501426-33.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Precedentes do TJSP." (TJSP - 0001856-93.2011.8.26.0428 - Apelação / Roubo Majorado - Relator(a): Airton Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.).

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501426-33.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501426-33.2021.8.26.0617 Controle: 2021/002136

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO DE OLIVEIRA MATOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

FABIANO DE OLIVEIRA MATOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, "caput" do Código Penal, porque, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 23h26min, na Praça Independência, Jardim Beira Rio, nesta Comarca de Jacareí, subtraiu, para si, mediante grave ameaça a Jose Ferreira Rosado e a sua esposa Cecilia Maria Do Nascimento Almeida, um aparelho de telefonia celular marca "Samsung", cor preto, avaliado em R\$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais), de propriedade desta última.

Segundo foi apurado, as vítimas se encontravam em um ponto de ônibus situado no local dos fatos quando o denunciado se aproximou conduzindo uma motocicleta e as abordou, exigindo, de forma ameaçadora, a entrega do aparelho de telefonia celular. Ato contínuo FABIO puxou o aparelho celular que Cecília tinha nas mãos, bem como os documentos que haviam no bolso de José Ferreira, tendo fugido na condução da moto. Durante a fuga o denunciado jogou ao solo os documentos do ofendido e, algum tempo depois foi abordado por policiais militares na condução de sua motocicleta e em poder do "res furtiva".

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 81/83). Recebida a denúncia (fls. 130/131). O acusado foi citado (fls. 154) e apresentou resposta à acusação (fls. 159/160). Ausentes as premissas para absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 163/166). Durante a instrução, foram colhidos as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o réu. Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram deduzindo suas pretensões.

É o relatório.
D E C I D O.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo BO (fls. 02/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste. Perante a autoridade policial, o réu ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que é dependente químico e já estava há três dias sob o efeito do drogas e álcool. Disse que viu o casal no ponto de ônibus e os abordou subtraindo o celular. Disse que não estava armado e não agrediu as vítimas.

A vítima CECILIA MARIA DO NASCIMENTO ALMEIDA disse que estava voltando do médico e estavam esperando o ônibus no ponto quando o réu encostou. Disse que um a motocicleta e pediu o celular e arrancou os documentos do bolso companheiro. Disse que um casal que viu o assalto informou que o réu tinha dispensado os documentos um pouco mais a frente. Disse este casal acionou a polícia e logo os policiais detiveram réu. Disse que reconheceu o celular apreendido com o acusado. Em juízo não reconheceu o acusado.

A vítima JOSE FERREIRA ROSADO disse que estava no ponto de ônibus com sua companheira quando foram abordados pelo réu, que estava numa motocicleta. Disse que o acusado o celular de sua companheira e seus documentos. Disse que o réu arrancou seus documentos de seu bolso. Disse que pessoas que passavam pelo local acionaram a polícia. Disse que sua esposa recuperou o celular. Disse que não fez o reconhecimento em solo policial e em juízo também não pode reconhecer o acusado. Narrou que o réu simulou que estava armado.

A testemunha PM CAIO ALEXSANDER BATISTA disse que viram o réu na condução de motocicleta em alta velocidade. Disse que o réu acabou perdendo o controle da moto e caiu. Disse que durante a abordagem populares informaram que o réu tinha acabado de assaltar um casal de idosos. Disse que uma viatura da guarda civil municipal passou pelo local da abordagem e confirmou a ocorrência do roubo. Disse que o casal de idosos reconheceu o celular apreendido. Disse que o acusado não admitiu a autoria delitiva. A testemunha PM - IGOR OLIVEIRA KIOSHIMA PRADO, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano, acrescentando que a abordagem ao acusado se deu logo após os fatos.

Pois bem.

Explicitados os fatos e diante do quanto restou apurado, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

O réu confessou os fatos.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Ademais, as vítimas reconheceram com segurança o celular apreendido com acusado que foi detido pela polícia logo após os fatos.

Os ofendidos também relataram que o réu anunciou o roubo com voz intimidatória e logo em seguida subtraiu o aparelho celular da vítima Cecília e ainda subtraiu a carteira do ofendido José Ferreira, que acreditou que o acusado estava armado pois, ele assim simulou.

Há de se salientar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, revela extrema relevância probatória.

Sobre a questão, já se decidiu:

“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, O que cumpre é aceitá-la” (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633). “Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado” (TACRIM -SP-AC-Rel. San Juan França -RT 717/412).

E é esse exatamente o caso dos autos.

A grave ameaça encetada contra as vítimas afasta eventual desclassificação.

Por outro lado, o réu foi surpreendido em poder do aparelho celular subtraído da vítima.

E, na seara dos crimes patrimoniais, pacífico o entendimento de que a posse da res é prova substancial e que gera a inversão no ônus probatório, ou seja, caberá ao réu comprovar a posse lícita.

No presente, temos a posse da res aliada ao reconhecimento da vítima.

Nesse sentido:

“Encontro da 'res' em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que a vítima realizou do indigitado agente, como um dos seus roubadores. Precedentes do TJSP.” (TJSP - 0001856-93.2011.8.26.0428 - Apelação / Roubo Majorado - Relator(a): Airton Vieira - Comarca: Campinas - Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Data do julgamento: 21/07/2014 - Data de registro: 23/07/2014 - V.U.).

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Dessa feita, dúvidas não pairam quanto à autoria, patenteada pelos elementos de prova coligidos aos autos.

Evidenciada a prática de roubo simples, passo, à luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, observo que o réu ostenta apontamentos criminais que lhe geram reincidência, o que será oportunamente ponderado. Considerando as circunstâncias judiciais, mormente a certidão de fls. 70, referente aos autos 0004596-05.2015, atribuo ao réu a condição de portador de Maus Antecedentes, diante da circunstância desfavorável, sem elementos para avaliar as demais, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal:

04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa

Na segunda fase, vislumbro que o crime foi praticado com ameaça contra vítima maior de 60 anos, ensejando a agravante prevista no art. 61, inciso II, 'h', do Código Penal. Anoto ainda que o denunciado é plurirreincidente (vide certidões de fls. 70, referente aos autos 0005164-84.2016, de fls. 71, referente aos autos 0010116-43.2015, de fls. 72, referente aos autos 1500283-14.201 e 1501361-72.2020).

Ressalto, ainda que o réu confessou as imputações, razão pela qual reconheço a atenuante. Diante do exposto, nos termos do art. 67 do CP, utilizo a atenuante para mitigar os efeitos das agravantes, majorando a reprimenda em 1/6, fixado a pena intermediária em:

05 anos 05 meses e 22 dias de reclusão e 11 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

A pena pecuniária foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena, observado o disposto artigo 33, § 3o, do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais, sem olvidar a grave ameaça, bem como em razão dos Maus Antecedentes e da plurirreincidência, sem olvidar o caráter reclusivo da pena imposta.

Ainda, em cumprimento ao art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não surtirá efeitos tendo em vista que a imposição do regime inicial decorreu das circunstâncias judiciais.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR FABIANO DE OLIVEIRA MATOS à pena de 05 anos 05 meses e 22 dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa dias-multa, no valor unitário mínimo legal como incurso no art. 157, "caput" do Código Penal, em regime inicial fechado.

Uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenado, e no regime inicial fechado, subsistindo ainda as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Isenção de custas em razão da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar à indenização, porque não houve provocação da parte interessada.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o teor desta sentença à vítima, preferencialmente por meio eletrônico.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA